



Cámara de Diputados

SAN JUAN

LEY Nº 67-Q

CÓDIGO SANITARIO

LIBRO I

De las acciones de salud

TÍTULO I	
Conceptos generales	3
TÍTULO II	
De las acciones de protección	3
Párrafo I	
Del saneamiento del medio ambiente	
Párrafo II	
De la higiene laboral	
Párrafo III	
De los establecimientos abiertos al público	
Párrafo IV	
Del control de los alimentos	
Párrafo V	
De las enfermedades transmisibles	
TÍTULO III	
De las acciones de promoción	10
Párrafo I	
De la educación sanitaria	
Párrafo II	
De las acciones en los núcleos sociales	
Párrafo III	
De la higiene maternal, infantil, pre-escolar y escolar	
TÍTULO IV	
De las acciones de reparación	12
Párrafo I	
De la atención médica	
Párrafo II	
De los menores en situación irregular	
Párrafo III	
De la geriatría	
Párrafo IV	
De la salud mental	
Párrafo V	
De los establecimientos de salud	
Párrafo VI	
De los productos medicinales y de los estupefacientes	
Párrafo VII	
De los establecimientos farmacéuticos	
Párrafo VIII	
De los profesionales de la medicina	



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

TÍTULO V

De las acciones complementarias

19

Párrafo I

De las estadísticas vitales y sanitarias

Párrafo II

De los laboratorios de Salud Pública

LIBRO II

De las infracciones, de las sanciones, de los procedimientos y del Registro Domiciliario

TÍTULO I

20

Párrafo I

Conceptos generales

Párrafo II

De las infracciones y de las sanciones

TÍTULO II

De los procedimientos

21

TÍTULO III

Del registro a domicilio y a otros lugares cerrados

24

Disposiciones generales

Artículos transitorios



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

LEY N° 67-Q

CÓDIGO SANITARIO

Libro I De las acciones de salud

Título I Conceptos generales

ARTÍCULO 1º.- Todas las materias relacionadas con la salubridad en el territorio jurisdiccional de la Provincia de San Juan, se regirán por las disposiciones contenidas en el presente "Código Sanitario".

ARTÍCULO 2º.- Es obligación de la Provincia velar por la salubridad de todo su territorio, en concordancia con las obligaciones que competen a la Nación y a los Municipios, a objeto de asegurar a sus habitantes un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de su salud.

ARTÍCULO 3º.- La Provincia a través de la autoridad de Salud Pública, cumple la obligación indicada en el artículo segundo mediante acciones de protección, promoción y reparación de la salud.

ARTÍCULO 4º.- Las acciones de protección de la Salud, tienden a evitar o suprimir los riesgos de enfermedad, o muerte de las personas; las de promoción, a fomentar su normal desarrollo físico, mental y social, y las de reparación a restituir la salud cuando la hayan perdido.

Título II De las acciones de protección

ARTÍCULO 5º.- Las acciones de protección comprenden preferentemente las relativas al saneamiento del medioambiente, a la promoción y control del agua de bebida y a la eliminación de excretas; al control de los insectos, roedores, basuras y animales; al control de alimentos; al saneamiento de viviendas, industrias y locales; a la prevención de las enfermedades transmisibles y de los accidentes.

Párrafo I Del saneamiento del medio ambiente

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de Salud Pública estimulará la ejecución de obras de abastecimiento de agua potable, de construcción de sistemas adecuados para la disposición de excretas o cloacas, de la eliminación higiénica de basuras, de otros desechos y de focos de propagación de insectos y roedores y promoverá el mejoramiento de la vivienda.

ARTÍCULO 7º.- Para la construcción, reparación o modificación de toda obra pública o privada, destinada al aprovechamiento o tratamiento de agua de una población, de una vivienda, de un lugar de trabajo o de entretenimiento, deberá solicitarse y obtenerse previamente de la autoridad de Salud Pública, la autorización correspondiente, con exhibición de los planos y especificación de la obra proyectada.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 8°.- La autoridad de Salud Pública, por sí o por sus agentes, tendrá facultad de controlar todos los abastecimientos de agua potable destinados al uso de los seres humanos y para determinar su potabilidad periódicamente, debiendo los propietarios o encargados de ellos permitir la entrada a los lugares en donde se encuentran a cualquier hora del día o de la noche.

ARTÍCULO 9°.- No se podrán formar nuevas poblaciones o extender el área de las existentes sin la autorización previa de las autoridades de Salud Pública, la que la concederá siempre que se cumplan las disposiciones reglamentarias respectivas.

ARTÍCULO 10.- Para construir, reparar o modificar un servicio público o privado de cloacas o alcantarillado, deberá solicitarse y obtenerse previamente de las autoridades de Salud Pública la autorización correspondiente, con exhibición de los planos y especificaciones de las obras proyectadas, de acuerdo al reglamento respectivo.

ARTÍCULO 11.- Los Municipios y demás organismos públicos no cursarán peticiones para los fines señalados en los Art. 7°, 9° y 10, sin que les sean exhibidas las autorizaciones en ellos indicadas.

ARTÍCULO 12.- Es obligación de todo propietario o poseedor de inmueble ubicado en el radio urbano con redes centrales de agua potable o cloacas, instalar los correspondientes servicios conectados a esas redes conforme a las disposiciones del Reglamento.

La autoridad de Salud Pública por sí o por sus agentes controlará el cumplimiento de esta obligación, debiendo los propietarios, arrendatarios o meros detentadores de los inmuebles permitirles la entrada en hora y días hábiles.

ARTÍCULO 13.- Prohíbese el envío de afluentes residuales, sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen a la atmósfera o canalizaciones, cursos o cuerpo receptor de aguas, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que las convierta en inocuos o inofensivos para la salud de la población, o que impida su efecto perniciosos en la atmósfera y la contaminación, perjuicios u obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

Un reglamento determinará las condiciones de eliminación de los afluentes indicados.

ARTÍCULO 14.- Prohíbese descargar aguas servidas o negras a los sitios públicos de tránsito, tráfico o recreo.

ARTÍCULO 15.- Las aguas provenientes de cloacas, desagües u otras fuentes presumiblemente contaminadas no podrán destinarse a la crianza de especies acuáticas comestibles ni al cultivo de vegetales y frutos que suelen ser consumidos sin cocimiento y crecen a flor de tierra.

ARTÍCULO 16.- Un reglamento determinará sobre las medidas tendientes a evitar las molestias públicas, como humos, ruidos, vibraciones, olores desagradables, gases tóxicos, polvo atmosférico y emanaciones que puedan afectar el bienestar de la población.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 17.- Un reglamento determinará las condiciones de conservación e iluminación de las calles y de los lugares de recreo del radio urbano.

ARTÍCULO 18.- La instalación y funcionamiento de calderas en edificios públicos o privados deberán ser controladas por la autoridad de Salud Pública, conforme a las disposiciones del reglamento respectivo.

ARTÍCULO 19.- Un reglamento fijará las condiciones de instalación y funcionamiento de las piscinas y baños termales de la Provincia bajo la supervigilancia de la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 20.- La autoridad de Salud Pública deberá arbitrar las medidas que correspondan para proteger a la población contra los insectos, roedores, perros u otros animales que pudieran considerarse agentes de enfermedad en el ser humano o molestar a su bienestar.

En los casos de animales domésticos o domesticados, cuando se compruebe su peligrosidad, deberán ser eliminados por sus propietarios, poseedores o meros detentadores a requerimiento de la autoridad de Salud Pública, la que en caso de negativa procederá al secuestro de dichos animales a los efectos de su sacrificio.

ARTÍCULO 21.- La autoridad de Salud Pública podrá instalar talleres sanitarios, para fabricar elementos destinados a la construcción de servicios particulares de alcantarillado y otras especies, con facultad de transferirlos a particulares de acuerdo a aranceles fijados por el Poder Ejecutivo. Los fondos obtenidos por las operaciones indicadas incrementarán el capital de explotación de los talleres.

ARTÍCULO 22.- Un reglamento determinará el número de personas que pueden habitar en una casa o en parte de ella, especialmente en las destinadas a hoteles, pensiones, residenciales, internados y establecimientos semejantes.

ARTÍCULO 23.- Las construcciones destinadas a viviendas deberán reunir las condiciones higiénicas que determine el Reglamento. La autoridad de Salud Pública es la competente para declarar insalubre toda casa o habitación que no reúna las condiciones a que se refiere este artículo, pudiendo ordenar su clausura o su destrucción.

ARTÍCULO 24.- En los casos de catástrofes la autoridad de Salud Pública podrá tomar bajo su dependencia directa todos los sistemas de abastecimientos de agua potable y de eliminación de excretas de la población del territorio afectado, a costa de las instituciones propietarias o explotadores y con el personal de éstos.

El Poder Ejecutivo determinará por decreto la fecha de término de dicha dependencia.

Párrafo II De la higiene laboral

ARTÍCULO 25.- La autoridad de Salud Pública, tendrá a su cargo el control de las condiciones higiénicas y de seguridad de los ambientes laborales.

ARTÍCULO 26.- A los fines del artículo anterior un Reglamento determinará las condiciones y requisitos para el funcionamiento de establecimientos laborales,



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

disponiendo medidas generales y especiales sobre protección de los trabajadores, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes y de la población en general.

ARTÍCULO 27.- Todo establecimiento laboral con más de cincuenta empleados u obreros deberá prestar servicios médicos preventivos o curativos, conforme lo determine la reglamentación.

ARTÍCULO 28.- En los casos de establecimientos de pequeña industria y empresas menores, la reglamentación contemplará provisiones razonables que sin afectar a su estabilidad económica, resguarden la salud de los trabajadores y población en general.

ARTÍCULO 29.- En todo establecimiento laboral, público o privado, en que trabajen más de cuarenta mujeres, cualquiera que sean sus edades, que tengan en conjunto más de diez hijos, mantendrán una guardería de niños, en que se cuidará de los menores de seis años de edad, sin distinción alguna durante las horas de labores, conforme a disposiciones reglamentarias respectivas. Las madres que amamanten a sus hijos, recibirán las facilidades correspondientes durante las horas de trabajo, sin gravámenes para cumplir con esa obligación respecto a los que sean cuidados en la guardería.

ARTÍCULO 30.- La autoridad de Salud Pública y del Departamento Provincial del Trabajo, coordinarán sus actividades para evitar duplicidad de las mismas.

Párrafo III De los establecimientos abiertos al público

ARTÍCULO 31.- No podrán instalarse y funcionar mercados, ferias, peluquerías y salones de belleza, salas de espectáculos, campos de deportes, hoteles, pensiones, restaurant, bares, confiterías y otros establecimientos semejantes sin autorización de la autoridad de Salud Pública.

Los establecimientos abiertos al público deberán reunir las condiciones higiénicas mínimas que determinen los reglamentos como ventilación, retretes, lavatorios y toallas, servicios para comer, instrumentos de trabajo y demás elementos en uso. Los Municipios no podrán otorgar ni renovar las patentes de estos establecimientos, si no exhiben certificados de higiene extendidos por la Autoridad de Salud Pública, con vigencia de treinta días de anticipación como máximo.

ARTÍCULO 32.- La autoridad de Salud Pública, por sí o por sus agentes, controlará el cumplimiento de las respectivas disposiciones reglamentarias, debiendo los propietarios o encargados de los establecimientos no impedir la entrada a ellos durante las horas de funcionamiento.

Párrafo IV Del control de los alimentos

ARTÍCULO 33.- Alimento es todo producto natural o artificial elaborado o no, que ingerido aporta al organismo las materias y las energías necesarias para el desarrollo de los procesos biológicos.

Se considerarán además alimentos aquellas sustancias que poseyendo o no cualidades nutritivas se adicionan a las comidas como correctivos y coadyuvantes, o que se ingieren por hábito o placer, con o sin finalidades alimenticias.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 34.- Solo se podrán producir, elaborar, fabricar, poseer distribuir y expendir alimentos aptos para el consumo. Son inaptos los alimentos alterados, contaminados, adulterados o falsificados.

ARTÍCULO 35.- Alimento alterado: Es el que por la acción de causas naturales tales; como: humedad, temperatura, aire, luz, enzimas, microorganismos, parásitos, hayan sufrido averías, deterioro o perjuicio en su composición intrínseca.

ARTÍCULO 36.- Alimento contaminado: Es el que es manufacturado, manipulado o envasado en condiciones higiénicas defectuosas o conteniendo impurezas, minerales u orgánicas inconvenientes o repulsivas. Se incluye en esta clasificación el alimento procedente de animales enfermos cuyos agentes causales pudieran estar presentes en aquél, excepto en los casos permitidos por la inspección veterinaria oficial.

ARTÍCULO 37.- Alimento adulterado: Es el que está privado parcial o totalmente de elementos útiles o principios alimenticios característicos del producto, sustituyéndolos por otros inertes o extraños o adicionado de un exceso de agua y otro material de relleno, coloreado artificialmente o tratado artificialmente para disimular alteraciones, defectos de elaboración o materias primas de deficiente calidad o adicionado con sustancias no autorizadas o que no corresponda en su composición, calidad y demás caracteres a las denominaciones y leyendas con que se venda.

ARTÍCULO 38.- Alimento falsificado: Es el que tenga la apariencia y caracteres de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y se denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes.

ARTÍCULO 39.- El Poder Ejecutivo reglamentará los métodos de control sobre lo siguiente:

- a) Elaboración, almacenamiento, refrigeración, envases, transporte, distribución, posesión y expendio de los artículos alimenticios y de las materias primas utilizadas en su fabricación.
- b) Locales o sitios destinados para los fines señalados en la letra anterior.
- c) Exámenes y análisis necesarios para conocer la calidad, pureza y valor nutritivo de los alimentos.
- d) Servicio médico-veterinario para la inspección y vigilancia de los sitios de crianza, encierro y sacrificio de los animales, lecherías y otros similares.
- e) Propaganda comercial de los artículos alimenticios.
- f) Examen médico de las personas que manipulan artículos alimenticios.
- g) Retiro de los establecimientos que efectúan los actos señalados en el inciso a) de muestras necesarias para los exámenes correspondientes, otorgando los agentes recibos.
- h) Cualquier aspecto que tenga relación con la higiene y salubridad de los alimentos.

ARTÍCULO 40.- Los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos de la leche y sus derivados y los procedimientos para su almacenamiento, refrigeración, transporte, pasteurización u otros procedimientos similares, envases y expendio, serán determinados por el Poder Ejecutivo.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 41.- La pasteurización u otros procedimientos similares de la leche destinada a consumo humano será obligatoria en aquellas ciudades y localidades que el Poder Ejecutivo disponga.

ARTÍCULO 42.- El ganado destinado a la producción lechera, será controlado por la autoridad de Salud Pública, por sí o por sus agentes, por lo menos dos veces al año, al igual que la condición higiénica de los tambos.

ARTÍCULO 43.- Los fabricantes y distribuidores de alimentos deberán inscribirlos en un registro que llevará la autoridad de Salud Pública en el que se indicará su composición, las características de los envases y todos los datos que contribuyan a su identificación, además de las modificaciones que se le introdujeren.

La inscripción deberá renovarse anualmente en los períodos que señale la reglamentación respectiva.

La inscripción y las reinscripciones estarán sometidas a las tarifas que fije el arancel dictado por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 44.- La Autoridad de Salud Pública por sí o por sus agentes queda facultada para controlar la calidad de los alimentos que se sirvan en los hoteles, restaurant, residenciales, pensiones, internados de instituciones públicas y privadas y demás establecimientos semejantes, ajustándose a las normas que dicte en resoluciones publicadas.

Párrafo V De las enfermedades transmisibles

ARTÍCULO 45.- Las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria serán determinadas por un reglamento.

ARTÍCULO 46.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de la Nación, quedan obligados a denunciar dentro del plazo de 24 horas en la repartición de Salud Pública más próxima la existencia o presunción de existencia en una persona de una enfermedad de declaración obligatoria:

- a) El médico que la atiende.
- b) El propietario, administrador o regente de un laboratorio clínico, público o privado que al realizar un examen establezca o contribuya a establecer la presencia de una de esas enfermedades.
- c) El propietario de farmacia que tome conocimiento de una de esas enfermedades a través de una prescripción médica.
- d) El médico veterinario en caso de zoonosis.
- e) Los profesores o docentes en relación con sus alumnos.
- f) Los padres o familiares de los que padecen de esas enfermedades.
- g) Toda persona que tenga conocimiento o sospecha de la existencia de algún caso de los mismos.

ARTÍCULO 47.- La Autoridad de Salud Pública o sus agentes, en conocimiento de la denuncia procederán a la atención inmediata del enfermo, si éste no es tratado por médico y arbitrar las medidas pertinentes a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

En caso que un médico tratara al enfermo pondrá a disposición de éste, todos los medios con que cuenta para colaborar con él.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 48.- Los pacientes portadores o contactos de enfermedades transmisibles, deberán acatar las órdenes de aislamiento, cuarentena, observación, vigilancia o tratamiento por el tiempo y en la forma que determinen los agentes técnicos, dependientes de la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 49.- La autoridad de Salud Pública cooperará con el organismo respectivo de la Secretaría de Economía en el caso de zoonosis presentado en animales útiles en la producción agrícola o ganadera a objeto de:

- a) Observar a los infecciosos.
- b) Aislarlos o someterlos a cuarentena.
- c) Tratarlos.
- d) Sacrificarlos.
- e) Inmunizarlos.
- f) Impedir el desplazamiento de los que hubieren o se presumieren que hubieren tenido contacto con los enfermos.
- g) Exigir certificado de sanidad emitido por la autoridad nacional o provincial del lugar de procedencia, a los animales de cualquier especie que se introduzcan a la provincia. La determinación de las medidas indicadas corresponde a la Secretaría de Economía, y se harán cumplir por los propietarios, poseedores o meros detentadores de los animales.

ARTÍCULO 50.- Todos los habitantes de la Provincia tienen la obligación de estar vacunados convenientemente contra la difteria, la fiebre tifoidea, el tétano, el coqueluche y la poliomielitis, de acuerdo a las normas publicadas. La vacunación con B.C.G., es obligatoria conforme a las disposiciones del reglamento respectivo.

ARTÍCULO 51.- El Poder Ejecutivo, con intervención de la autoridad Sanitaria, podrá disponer en caso necesario la vacunación y revacunación antivariólica de los grupos de población expuestos a riesgo, y adoptar todas las medidas de vigilancia y control de enfermedad. Podrá igualmente disponer la obligatoriedad de la inmunización contra otras enfermedades transmisibles.

ARTÍCULO 52.- La autoridad de Salud Pública, vacunará y revacunarán gratuitamente otorgando el respectivo comprobante. El Poder Ejecutivo podrá disponer, como requisito indispensable para ser atendido en servicios públicos y privados, la exhibición del comprobante vigente indicado. Para ingresar o conservar un cargo en la Administración Provincial o Municipal, para matricularse en cualquier establecimiento de enseñanza y para obtener patente municipal, será requisito esencial exhibir ese comprobante vigente.

ARTÍCULO 53.- En casos especiales las personas podrán eximirse temporal o definitivamente de la obligación de vacunarse o de revacunarse, mediante un certificado médico que lo justifique a criterio de la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 54.- Epidemia es la existencia en una colectividad o región, de un grupo de casos de una enfermedad de naturaleza similar, claramente en exceso de la frecuencia normal y derivada de una fuente común o por diseminación.

ARTÍCULO 55.- En casos de epidemia o peligro de epidemias, el Poder Ejecutivo determinará las medidas a tomar para resguardar a la población de enfermar, señalándolas específicamente.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

Podrá requerir la cooperación de los habitantes de la zona afectada y de los propietarios o encargados de establecimientos particulares de medicina curativa. Si no le fuera prestada por los últimos, podrá, por decreto fundado, incautar temporalmente los establecimientos, dando cuenta a la Legislatura previo inventario firmado por el agente encargado de la diligencia y del dueño, poseedor o simple encargado de aquellos.

ARTÍCULO 56.- La profilaxis internacional se regirá por las disposiciones de las leyes y reglamentos de la Nación.

ARTÍCULO 57.- En caso de catástrofe se presumirá la existencia de peligro de epidemia, debiendo la autoridad de Salud Pública proceder de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 54, sin previa intervención del Poder Ejecutivo, el que fijará, una vez pasados los efectos inmediatos de la catástrofe, la fecha de término de la acción de dicha autoridad.

ARTÍCULO 58.- La autoridad de Salud Pública establecerá y controlará las condiciones físicas y mentales que deban poseer los individuos que conduzcan vehículos de cualquier tipo en la vía pública.

Título III

De las acciones de promoción

ARTÍCULO 59.- Las acciones de promoción se cumplen preferentemente en higiene maternal e infantil, comprendiendo la atención de la embarazada, del lactante, del escolar y del pre-escolar; en higiene dental, en nutrición e higiene de la alimentación; en higiene mental; en higiene y medicina del trabajo, previsión de riesgos, en prevención de otras enfermedades frecuentes y sus secuelas.

Párrafo I

De la educación sanitaria

ARTÍCULO 60.- La autoridad de Salud Pública, destacará a agentes capacitados para que colaboren con los integrantes de los núcleos familiares, y los de la comunidad en su educación sanitaria, especialmente en cuanto:

- a) A la formación de hábitos higiénicos.
- b) A la comprensión de la importancia de la conservación de la salud.
- c) Al mejor aprovechamiento de los alimentos y otros recursos.
- d) A la necesidad de acatar las normas de Salud Pública para proteger a la población contra las enfermedades.

ARTÍCULO 61.- La Autoridad de Salud Pública estimulará la realización de acciones de educación sanitaria a favor de las personas, y de los grupos sociales, previa preparación de los programas y materiales que se precisen.

ARTÍCULO 62.- Con carácter permanente créase una Comisión Mixta Provincial de Educación y Salud, integrada por dos representantes de la Dirección General de Escuelas, uno de Unidad de Planeamiento de la Educación y dos de la autoridad de Salud Pública, a objeto de preparar los programas y enseñanza de Educación para la Salud, que deberán impartirse en las escuelas, y demás medidas destinadas a ese fin.

Un reglamento regulará su funcionamiento.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

Párrafo II De las acciones en los núcleos sociales

ARTÍCULO 63.- La autoridad de Salud Pública deberá promover el más alto bienestar social de la comunidad, sin distinción de razas, ideologías o creencias.

ARTÍCULO 64.- La autoridad de Salud Pública organizará un Servicio Social con los fines siguientes:

- a) Promover la constitución de grupos familiares.
- b) Colaborar con los individuos, familias y grupos sociales para que puedan alcanzar el nivel deseable de bienestar económico y social.
- c) Colaborar con los organismos estatales o privados establecidos para beneficiar a los miembros de la comunidad necesitados de asistencia económica y social.
- d) Movilizar, orientar, estimular y coordinar las actividades de los componentes de la comunidad para constituir núcleos con objetivos precisos en el organismo social, entre ellos centros de madres, grupos infantiles, talleres sociales, obras pro ayuda mutua, cooperativas y otras instituciones de previsión.

El Servicio Social de Salud Pública, coordinará la labor de Asistencia Social y económica de todos los organismos públicos de la provincia, y de los privados que se acojan voluntariamente a dicho sistema. Llevará un Fichero Central.

Párrafo III De la higiene maternal, infantil, pre-escolar y escolar

ARTÍCULO 65.- La Autoridad de Salud Pública prestará atención preventiva y asistencia médica a toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio, hasta 8 semanas después del parto y a todo niño desde su concepción hasta la edad de 14 años.

ARTÍCULO 66.- La atención preventiva consistirá:

- a) En control médico preventivo periódico.
- b) En cursos de preparación maternal.
- c) En auxilios mensuales a las mujeres a partir del tercer mes del embarazo hasta el término del mismo.

ARTÍCULO 67.- El auxilio se concederá a las mujeres que no estén afectadas a ningún régimen de previsión que aumente este beneficio, que no posea entradas mensuales superiores a la cantidad que determinará el Reglamento, y que cumpla todas las indicaciones que la autoridad de Salud Pública le haga, con respecto a la vigilancia del embarazo y a la atención del parto.

ARTÍCULO 68.- La autoridad de Salud Pública podrá otorgar también auxilio único de parto, a las mujeres que reúnan las condiciones señaladas en el artículo precedente, en sujeción a las siguientes normas generales:

- a) Haber sido atendidas en el período del embarazo en los servicios dependientes de la autoridad de Salud Pública.
- b) Ser atendidos en el parto por profesionales inscriptos en el registro que al efecto llevará la autoridad de Salud Pública.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 69.- El auxilio único de parto se concederá íntegro a las mujeres que fueran atendidas en establecimientos dependientes de la autoridad de Salud Pública. A las que fueran atendidas en el domicilio se les pagará disminuido en los porcentajes que determine el Reglamento.

ARTÍCULO 70.- La asistencia médica comprenderá la atención médica y dental de las mujeres grávidas y de los niños, y el suministro de medicamentos y leche, conforme a las disposiciones reglamentarias.

La atención médica y dental de los niños se hará directamente hasta los seis años de edad. Desde esa edad hasta los 14 años se hará a través del sistema médico y dental escolar.

ARTÍCULO 71.- La autoridad de Salud Pública, concederá además auxilio mensual durante la lactancia, con una duración máxima de seis meses contando desde el parto, sea en dinero, sea en especies.

ARTÍCULO 72.- Un Reglamento determinará el régimen de auxilios a que se refieren los artículos precedentes, en el cual se consultarán disposiciones sobre las medidas de control, en cuanto a su destino y a las causas que justifiquen sean suspendidos. Además, precisará el sistema de fijación de las cantidades a que ascenderán.

ARTÍCULO 73.- La autoridad de Salud Pública procederá a:

- a) Fiscalizar las condiciones higiénicas y de seguridad de los locales destinadas a establecimientos de enseñanza, sean públicos o privados.
- b) Comprobar la salud del personal docente mediante exámenes periódicos.
- c) Controlar la salud de los escolares a objeto de descubrir y corregir precozmente sus defectos físicos, orgánicos o mentales y evitar al mismo tiempo la difusión de enfermedades transmisibles en el medio escolar.
- d) Proveer las facilidades para una atención dental adecuada de los escolares.
- e) Controlar la alimentación y el estado nutritivo de los niños en los establecimientos de enseñanza e impartir las normas correspondientes.
- f) Proporcionar al profesorado los elementos básicos para la educación sanitaria efectiva de los escolares y prestar la asesoría necesaria.

ARTÍCULO 74.- Los establecimientos particulares de enseñanza a que acudan alumnos que pagan por su educación, deberán prestar servicios médicos de acuerdo al reglamento.

Título IV

De las acciones de reparación

ARTÍCULO 75.- Las acciones de reparación de la salud tienen relación preferentemente con la atención médica, general y especializada en hospitales, consultorios externos e instituciones afines, asistencia del anciano e inválido; rehabilitación y atención mental.

Párrafo I

De la atención médica

ARTÍCULO 76.- En los establecimientos dependientes de la autoridad de Salud Pública, se prestará atención médica curativa a las personas que lo soliciten, por



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

sí o por terceros, de acuerdo a las disponibilidades existentes en ellos y de conformidad a la reglamentación respectiva.

La atención médica propenderá a la integral reparación de la salud del enfermo y a su máxima rehabilitación económica y social.

ARTÍCULO 77.- Solo los médicos podrán ser directores de los establecimientos hospitalarios.

ARTÍCULO 78.- Los hospitales deberán ser organizados de acuerdo con los principios de la integración y de la regionalización, conforme a las disposiciones de la respectiva reglamentación la que determinará además sobre su coordinación y el régimen interno de los mismos.

ARTÍCULO 79.- Las personas atendidas en dichos establecimientos contraerán el deber de acatar los tratamientos dispuestos por los agentes idóneos.

Si rehusaren cesará la obligación de la autoridad de Salud Pública respecto a ellas, salvo que se tratare de una intervención quirúrgica, la que solo se podrá efectuar con pleno conocimiento del paciente o de sus familiares más próximos, capaces, cuando aquél no pudiera expresarlo.

En caso de urgencia no se aplicará esta disposición de excepción.

ARTÍCULO 80.- La Autoridad de Salud Pública, podrá atender a los solicitantes en forma ambulatoria o de internación, según corresponda dentro de las normas técnicas y de las condiciones materiales.

ARTÍCULO 81.- La atención curativa ambulatoria comprenderá la observación, diagnóstico o tratamiento de los enfermos mediante el empleo de los medios auxiliares adecuados.

ARTÍCULO 82.- La atención curativa de internación comprenderá además de lo prescripto en el artículo anterior el alojamiento, la comida y los medicamentos.

ARTÍCULO 83.- Los establecimientos hospitalarios, dependientes de la Secretaría de Salud, que ella determine, procederán al cobro de los aranceles hospitalarios y honorarios por internación, servicios auxiliares, medicamentos, materiales sanitarios y demás que se presten, a personas que se encuentren amparadas o no por las Leyes Laborales, Compañías de Seguros, Obras Sociales, Mutuales o cualquier otro régimen de previsión social. Los importes serán fijados por la Secretaría de Salud Pública, la que se encuentra habilitada para ello y sólo serán exceptuados aquellos que demuestren ser indigentes y que el Estado no los incluya en un Sistema de Prevención.

ARTÍCULO 84.- La Secretaría de Salud Pública mediante convenio o resolución implementará la percepción y cobro de los aranceles hospitalarios fijados. Estos importes que se recauden por los servicios prestados serán destinados a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación o cualquier otro fin de la salud, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley, no pudiendo ser superiores a los establecidos por el Nomenclador Nacional de Obra Social.

ARTÍCULO 85.- Con relación a los Honorarios de los profesionales que hubieran prestado sus servicios se procederá de acuerdo a las resoluciones que dicte la Secretaría o los convenios celebrados entre la Secretaría y los profesionales o la Secretaría con las entidades mencionadas en el Artículo 83.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 86.- En caso de las obras sociales y las mutuales, los derechos hospitalarios y los honorarios profesionales a cobrar serán únicamente los que estén a cargo de la entidad, excluyéndose los correspondientes al afiliado.

ARTÍCULO 87.- Los enfermos contraen al ingresar a un establecimiento dependiente de la autoridad de Salud Pública, la obligación de cumplir con los reglamentos internos que en él imperen y a egresar en la oportunidad que los agentes idóneos determinen su alta.

ARTÍCULO 88.- La autoridad de Salud Pública procurará la rehabilitación física, mental, económica y social de las personas que presenten una disminución de su capacidad laboral o intelectual como consecuencia de afecciones invalidantes.

ARTÍCULO 89.- Un reglamento establecerá los oficios y empleos públicos o privados que solo podrán desempeñar las personas a que se refiere el artículo 88 y el sistema para calificar la condición invalidante que presente el individuo afectado.

ARTÍCULO 90.- Para los fines de la calificación de la condición invalidante a que se refiere el artículo anterior y para orientar la labor integral de rehabilitación, se crea la Comisión Provincial de Rehabilitación con facultad para recibir fondos fiscales, donaciones y legados, para determinar sobre la inversión de los bienes que reciba por esos conceptos y para administrarlos.
La presidirá la autoridad máxima de la Salud Pública de la Provincia, quien tendrá facultades para delegar tales funciones y deberá rendir cuenta anualmente del manejo de los fondos.

Párrafo II

De los menores en situación irregular

ARTÍCULO 91.- A los fines determinados por el presente Código, entendiéndose por menores a los niños y adolescentes hasta 18 años de edad.

ARTÍCULO 92.- Menores en situación irregular son aquellos con trastornos físicos, mentales o sociales, que se encontraren abandonados en peligro moral o material; todos los que careciendo de padres, tutores o guardadores legales, se encuentren en esas situaciones parcial o totalmente o que teniéndolos no sean objetos de los debidos cuidados, con perjuicio de su salud física, mental o social de acuerdo a las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales.

ARTÍCULO 93.- Dirección de Protección al Menor es la encargada de la protección y asistencia de los menores a que se refiere el artículo anterior. En tal carácter es la auxiliar natural de los Tribunales de Menores, para el cumplimiento y diligenciamiento de las medidas que éstos les encomiendan.

ARTÍCULO 94.- Dirección de Protección al Menor controlará y supervisará todos los establecimientos de asistencia, protección y readaptación de menores, oficiales o privados, subvencionados o no, excepción hecha de los de educando común de carácter ordinario. Puede disponer las modificaciones que juzgue necesarias en la organización de dichos establecimientos y coordinar en todo momento el ejercicio de la acción privada con la oficial.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 95.- Dirección de Protección al Menor podrá otorgar auxilios a los padres de hijos menores de reconocida buena conducta mientras carecen de recursos económicos para los efectos de la crianza, cuidado de la salud y educación de sus hijos, y a personas que asuman la calidad de guardadores en los casos de colocación familiar.

Un reglamento determinará las condiciones en que podrán darse estos auxilios y el monto de ellos.

ARTÍCULO 96.- Dirección de Protección al Menor podrá convenir con reparticiones afines, oficiales o privadas nacionales o extranjeras, el otorgamiento de becas, intercambio temporal de menores en colonias, preventorios, escuelas o centros culturales.

ARTÍCULO 97.- No podrá construirse ningún establecimiento para menores, sea público o privado, sin autorización de la Dirección de Protección al Menor.

Los municipios y los otros organismos públicos, no concederán las autorizaciones legales para dichas construcciones sin que previamente se haya cumplido con el requisito señalado en el inciso 1° de este artículo.

ARTÍCULO 98.- Los establecimientos de menores dependientes de la Dirección de Protección al Menor, se registrarán por las disposiciones internas que dicte dicha autoridad, debiendo existir en la provincia por lo menos uno destinado a la observación, con fines de diagnosticar el estado físico, mental y social, de los menores varones y otros de las menores mujeres. Estos establecimientos serán los encargados de recibir a los menores enviados por el Tribunal de Menores.

ARTÍCULO 99.- Dirección de Protección al Menor deberá supervisar los espectáculos públicos en relación con la participación en ellos de los menores, de conformidad a la reglamentación.

ARTÍCULO 100.- Dirección de Protección al Menor deberá velar por el estricto cumplimiento de la legislación nacional y protección a los menores, ya sea con referencia a su instrucción, trabajo o cualquier otro aspecto, dando traslado en los casos que corresponda al Tribunal de menores.

ARTÍCULO 101.- Dirección de Protección al Menor deberá proteger a los menores egresados de las colonias hogares y demás establecimientos bajo su dirección o control, a cuyo efecto, llevará un registro de dichos menores, en el que se consignarán sus datos personales, su reacción, su concepto moral, y su capacidad, según los informes de los directores de los institutos de que egresen, procurándoles habitación y trabajo.

ARTÍCULO 102.- El régimen de peculio de los menores internados en establecimientos dependientes de la Dirección de Protección al Menor, será fijado en un reglamento.

ARTÍCULO 103.- Los diplomas o certificados de competencia extendidos por la Dirección de Protección al Menor a menores internados en sus establecimientos o en los controlados por ella habilitarán para el ingreso en cargos técnicos de la naturaleza especificada en los diplomas o certificados en otras reparticiones provinciales o municipales así como para su lícito ejercicio dentro del territorio de la Provincia.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley Nº 67-Q.-

ARTÍCULO 104.- Las entidades afines privadas, subvencionadas o no, quedan obligadas a presentar anualmente y cuantas otras tantas veces se los requiera, a la Dirección de Protección al Menor, una memoria y un balance detallado en sus actividades y un movimiento de fondos formulando todas las sugerencias que estimen de interés.

ARTÍCULO 105.- Las entidades consignadas en el artículo anterior, quedan obligadas, así mismo, a poner a disposición de la Dirección de Protección al Menor, un mínimo de becas cuyo número determinará el Poder Ejecutivo, en proporción al valor de la subvención recibida, o caso contrario, importancia de la obra.

Párrafo III De la geriatría

ARTÍCULO 106.- La autoridad de Salud Pública es la encargada de la protección de las personas ancianas o indigentes.

ARTÍCULO 107.- Los establecimientos de la Provincia destinados a la atención de dichas personas dependerán de la autoridad indicada.

ARTÍCULO 108.- El reglamento determinará las condiciones de ingreso, permanencia y egreso a los establecimientos de geriatría y los regímenes que en ellos deberán acatar sus internados, incluyendo lo relativo a sus peculios.

Párrafo IV De la salud mental

ARTÍCULO 109.- La autoridad de Salud Pública es la encargada de la atención de los enfermos mentales.

ARTÍCULO 110.- Dicha autoridad podrá actuar de oficio en la internación de un presunto demente que entrañe un inminente peligro, solicitando la colaboración de la policía si fuere necesario. Inmediatamente el director del establecimiento hospitalario o el médico actuante informará el hecho al Juez competente.

Párrafo V De los establecimientos de salud

ARTÍCULO 111.- Todo establecimiento de salud, sea público o privado, preventivo o curativo, solo podrá instalarse y funcionar si su propietario o poseedor solicitare y obtuviere de la autoridad de Salud Pública las autorizaciones correspondientes, conforme a las disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 112.- Los establecimientos privados de salud solo podrán ser propiedad de médico u odontólogo o sociedades formadas por médicos u odontólogos y la dirección técnica de los mismos deberá estar a cargo de un médico o de un odontólogo según corresponda.

ARTÍCULO 113.- Los directores dueños o encargados de establecimientos de salud, públicos o privados, que no permitieren el acceso a dichos lugares de los agentes de la autoridad de Salud Pública, a cualquiera hora del día o de la noche, para controlar las condiciones higiénicas, su disponibilidad de elementos de



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

trabajo y las condiciones de prestación de servicios en general, serán sancionados con multas, sin perjuicio de otras sanciones.

ARTÍCULO 114.- La planificación y especificación de los hospitales de la provincia y de instituciones públicas, serán realizadas en coordinación entre la autoridad de Salud Pública y la dirección de Obras Públicas o de los organismos que correspondan.

Un reglamento determinará los procedimientos de dicha cooperación.

Párrafo VI

De los productos medicinales y de los estupefacientes

ARTÍCULO 115.- El control que corresponde a la autoridad de Salud Pública sobre la producción, elaboración, almacenamiento, refrigeración, envase, transporte, distribución y uso de los productos medicinales y de los estupefacientes, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias que al respecto determine el Gobierno de la Nación y el de la Provincia.

ARTÍCULO 116.- Los fabricantes y distribuidores de especialidades medicinales y veterinarias, deberán inscribirlas en el registro que llevará la autoridad de Salud Pública, indicando fórmulas de composición, características de los envases y todo dato que contribuya a su identificación. Deberá anotarse también cualquiera modificación que se introdujera. La inscripción deberá renovarse anualmente, estableciéndose un derecho para la misma que se determinará en la reglamentación.

Párrafo VII

De los establecimientos farmacéuticos

ARTÍCULO 117.- Solo podrán instalarse y funcionar las farmacias, droguerías y laboratorios elaboradores de especialidades medicinales con autorización de la autoridad de Salud Pública, de conformidad a la legislación de la Nación y de los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 118.- No podrán elaborarse productos medicinales en establecimientos o lugares no autorizados por la autoridad de Salud Pública, de conformidad a la legislación de la Nación y de los reglamentos.

ARTÍCULO 119.- El expendio al público de medicamentos solo podrá hacerse en las farmacias, salvo en los casos de excepción que señalan los artículos transitorios.

Las farmacias podrán también expender productos de perfumería.

ARTÍCULO 120.- Un reglamento determinará sobre los medicamentos que únicamente podrán expenderse con receta médica y las normas que regirán para el despacho de éstos.

ARTÍCULO 121.- El Poder Ejecutivo establecerá el petitorio que contendrá la nómina de los medicamentos mínimos que permanentemente deberán tener y despachar las farmacias.

ARTÍCULO 122.- Las farmacias deberán hacer turnos según la distribución que disponga la autoridad de Salud Pública en los días domingos o festivos y en horas extraordinarias, para la atención al público, sin gravamen para éste, ni para el



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

Estado. Los horarios de atención tanto en los días hábiles como en los turnos serán fijados y controlados por la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 123.- Solo podrán ser dueños de farmacias los farmacéuticos y las sociedades formadas por farmacéuticos.

ARTÍCULO 124.- En caso de fallecimiento de un farmacéutico, propietario de farmacia, o socio de una sociedad dueña de uno de esos establecimientos, podrán continuar como dueños o socios, el cónyuge sobreviviente y/o los hijos del causante, siempre que sea regentada por otro farmacéutico, y por un plazo no mayor de 5 años.

ARTÍCULO 125.- Las droguerías deberán ser regentadas por un farmacéutico conforme a las modalidades que señale la reglamentación.

Párrafo VIII

De los profesionales de la medicina

ARTÍCULO 126.- La autoridad de Salud Pública, estimulará la formación de profesionales de la medicina y sus auxiliares, especialmente de enfermeros y obstetras, y colaborará con los establecimientos docentes en la preparación de dichos profesionales y auxiliares en la medida que lo estime más adecuado, dentro de sus posibilidades legales, reglamentarias y financieras.

ARTÍCULO 127.- En la provincia no podrán ejercer actos propios de los profesionales y auxiliares de la medicina, gratuita u onerosamente, los que no posean los correspondientes títulos otorgados por Universidad o Escuela competente.

ARTÍCULO 128.- Para la determinación de los actos propios de cada profesión médica, la autoridad de Salud Pública, requerirá, cuando lo estime conveniente, el respectivo pronunciamiento a las Universidades competentes de la República.

ARTÍCULO 129.- Prohíbese ejercer conjuntamente las profesiones de Médico y Farmacéutico y las de Médico y Bioquímico.

ARTÍCULO 130.- No podrá reemplazar a un profesional de la medicina en sus actividades profesionales otra persona que no posea el correspondiente título. Ningún profesional podrá asociarse para ser reemplazado o trabajar en conjunto en sus funciones, con personas no habilitadas por la Ley o sus reglamentos para desempeñarlos.

ARTÍCULO 131.- No podrá un profesional de la medicina, salvo los farmacéuticos, ejercer su profesión y al mismo tiempo ser dueños, accionistas o tener intereses en farmacias o droguerías. Iguales prohibiciones rigen para el médico-veterinario con respecto a los negocios en que se expenden productos medicinales para uso veterinario.

ARTÍCULO 132.- Los profesionales de la medicina solo podrán publicar u ordenar publicar avisos ofreciendo sus servicios, en que figure nada más que su nombre, domicilio, título y especialidades.

ARTÍCULO 133.- La autoridad de Salud Pública establecerá cursos permanentes para la preparación de personal auxiliar de los profesionales de la



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

Medicina, en especial de auxiliares de Servicios Sociales, de Enfermería, de Educación Sanitaria y de Saneamiento.

ARTÍCULO 134.- Solo podrán ejercer actividades propias de auxiliares de los profesionales de la medicina, los que posean títulos otorgados por la autoridad de Salud Pública o por escuelas públicas o privadas aprobadas por dicha autoridad, de conformidad a la reglamentación respectiva.

Título V

De las acciones complementarias

Párrafo I

De las estadísticas vitales y sanitarias

ARTÍCULO 135.- La autoridad de Salud Pública tendrá a su cargo en colaboración y coordinación con otros organismos públicos, autárquicos o municipales y sin perjuicio de las actividades de ellas, la recolección, clasificación, tabulación, interpretación, análisis y publicación de datos bio-demográficos, sobre población, natalidad, morbilidad, mortalidad y de toda otra información que pueda tener alguna repercusión sobre las acciones de promoción, protección y reparación de la salud. Efectuará además los análisis estadísticos de las labores de los servicios de Salud Pública, para evaluar el resultado de las tareas cumplidas en todas sus dependencias.

ARTÍCULO 136.- Todas las personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas estarán obligadas a suministrar a la autoridad de Salud Pública, dentro de los plazos que esta fije, todo los datos que solicite para concretar sus estadísticas.

ARTÍCULO 137.- Todos los establecimientos de salud, sean públicos o privados, deberán proporcionar la información que la autoridad de Salud Pública estime necesaria, con la periodicidad que fije el Poder Ejecutivo.

Párrafo II

De los laboratorios de Salud Pública

ARTÍCULO 138.- En los laboratorios dependientes de la autoridad de Salud Pública, se efectuarán gratuitamente todos los exámenes que sean indispensables para investigar las enfermedades transmisibles y las zoonosis. Los exámenes solicitados por los particulares, que no se refieran a los indicados en este artículo, serán pagados de acuerdo a los aranceles que determine el Servicio de Salud Pública de la Provincia.

ARTÍCULO 139.- La autoridad de Salud Pública, mantendrá un Laboratorio Central que deberá:

- a) Preparar las normas para unificar las técnicas de los exámenes que se efectúan en sus laboratorios.
- b) Proponer las normas para dotación de equipos, drogas y personal de los laboratorios dependientes de la autoridad de Salud Pública.
- c) Supervisar el funcionamiento de los laboratorios de la autoridad de Salud Pública, conforme a disposiciones de la reglamentación.
- d) Proponer las normas para la autorización de funcionamiento de laboratorios privados.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

- e) Realizar los exámenes bacteriológicos, serológicos parasitológicos, químicos, físicos, bromatológicos y otros que sean indispensables para las acciones de salud.
- f) Asegurar la capacitación técnica del personal destinado a los laboratorios.

ARTÍCULO 140.- El Laboratorio Central de Salud Pública, será el oficial de la Provincia dentro de su especialidad.
En este carácter corresponderá dilucidar en única instancia y sin ulterior recurso, salvo de reconsideración, a petición fundada del interesado, las cuestiones que se presenten sobre exámenes contradictorios realizados en laboratorios públicos o privados.

Libro II

De las infracciones, de las sanciones, de los procedimientos y del Registro Domiciliario

Título I

Párrafo I

Conceptos generales

ARTÍCULO 141.- Las infracciones a las disposiciones de este Código y de sus reglamentos serán sancionadas de acuerdo a las normas de este Libro.
Las sanciones de este Código y de sus reglamentos se aplicarán sin perjuicio de las penas que estuvieren señaladas en el Código Penal

ARTÍCULO 142.- Solo serán sancionadas las infracciones consumadas.

ARTÍCULO 143.- Son responsables de las infracciones sus autores y sus cómplices.

Párrafo II

De las infracciones y de las sanciones

ARTÍCULO 144.- Las sanciones que podrán aplicar las autoridades de Salud Pública serán:

- a) Amonestación.
- b) Multa.
- c) Clausura o inhabilitación temporal.
- d) Clausura o inhabilitación definitiva.
- e) Decomiso.

ARTÍCULO 145.- La autoridad de Salud Pública podrá, cuando se trata de una primera infracción y aparecieren antecedentes favorables, amonestar al infractor, no aplicándole otra sanción que pudiese corresponderle, sin perjuicio de exigirle enmendar los efectos de las transgresiones, dentro del plazo que se establezca en cada caso.

ARTÍCULO 146.- Los funcionarios de organismos provinciales, autárquicos o municipales que incurrieren en infracción a disposiciones de éste Código o de sus reglamentos, desempeñando sus funciones, contraerán responsabilidad personal sin ningún perjuicio de la administrativa de los organismos a que pertenezcan.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 147.- Las infracciones a las disposiciones de los Títulos II y IV del Libro I de este Código, podrán ser sancionadas además de multas, con clausura de los locales en que se hubieren efectuado.

La clausura y la inhabilitación, podrán ser temporales o definitivas; las temporales no podrán ser impuestas por más de tres meses.

ARTÍCULO 148.- Toda infracción a disposiciones de éste Código podrá sancionarse con multas de \$100 a \$100.000 por la autoridad de Salud Pública directamente y de \$100.000 a \$1.000.000, por la misma autoridad con aprobación del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las otras sanciones indicadas en el Artículo 144.

La reincidencia será sancionada como mínimo con el doble de la multa impuesta a la primera infracción.

ARTÍCULO 149.- La sanción de decomiso será aplicada en las infracciones a las disposiciones sobre el control de alimentos, medicamentos, estupefacientes y del ejercicio ilegal de las profesiones médicas.

ARTÍCULO 150.- El decomiso priva al dueño o al poseedor de las cosas de su dominio o posesión. Las cosas decomisadas serán subastadas o destruidas según el caso, por la autoridad de Salud Pública. El producto de la subasta ingresará al Municipio donde se hubiere cometido la infracción, en el porcentaje que determine el reglamento y el resto al fondo de Salud Pública.

Los instrumentos de trabajo para realizar actos propios de los profesionales de la medicina, solo podrán ser transferidos a los que posean el título legal correspondiente, o a las instituciones públicas o privadas que presten atención médica.

Título II De los procedimientos

ARTÍCULO 151.- Es competente para conocer de las infracciones a este Código la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 152.- El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo pero no para las partes o a quienes ellas expresamente autoricen.

En ningún caso se darán noticias sobre los procedimientos hasta tanto no exista resolución administrativa firme, o sentencia definitiva, siempre que con ella se procure el éxito de la investigación.

ARTÍCULO 153.- Los sumarios sanitarios pueden iniciarse:

- a) Por denuncia o
- b) De oficio.

En ambos casos se tramitarán conformes a los procedimientos señalados en este párrafo. Cuando se inicien de oficio, el acta levantada por la autoridad de Salud pública o por sus agentes, será cabeza del respectivo expediente.

ARTÍCULO 154.- Denuncia una infracción la persona que pone en conocimiento de la autoridad de Salud Pública, por escrito, el hecho que la constituye o pueda constituirla.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

ARTÍCULO 155.- Recibida la denuncia la autoridad de Salud Pública dispondrá que se cite al imputado a su presencia, en lugar día y hora determinados. La citación se hará por escrito y se practicará por un agente de la autoridad de Salud Pública o por miembros de la Policía; requiriéndose en este caso la cooperación del jefe de la Repartición Policial más próxima.

ARTÍCULO 156.- La notificación de la primera citación se hará personalmente en el domicilio o presunto domicilio del imputado, en el lugar en que habitualmente ejerce sus actividades o en el recinto en que funcione la autoridad de Salud Pública o un Servicio de su dependencia. Si buscado en dos días hábiles y a horas distintas no fuere habido, se le dejará la cédula de la citación, a persona mayor de edad que se encontrare en su domicilio o en el lugar que habitualmente ejerce sus actividades.

ARTÍCULO 157.- Las otras notificaciones les serán hechas por cédula en la forma que lo establecen las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal.

ARTÍCULO 158.- No se requiere el consentimiento del notificado para la validez de la diligencia.

ARTÍCULO 159.- El imputado en su primera comparecencia, tendrá la obligación de fijar domicilio, bajo apercibimiento de tenérselo por notificado de todas las resoluciones que recaigan en el proceso, por la fijación de la copia de la resolución respectiva durante dos días en la puerta donde actúe la autoridad de Salud Pública.

ARTÍCULO 160.- El sumario podrá tramitarse en rebeldía del imputado siempre que esté acreditada suficientemente su identidad.

ARTÍCULO 161.- De toda actuación de la autoridad de Salud Pública en el proceso se dejará constancia por escrito en acta firmada por ella y por uno de sus agentes que procederá en calidad de actuante, sin perjuicio de las firmas de los comparecientes.

ARTÍCULO 162.- El imputado, en la primera audiencia, hará sus descargos o podrá pedir que se le conceda un término hasta de tres días para presentarlos. Junto con los descargos podrá solicitarse que se reciban los medios de prueba en un término no superior a cinco días. En los procesos se admitirán todos los medios de prueba autorizados por el Código de Procedimientos en lo Criminal. La autoridad de Salud Pública estará autorizada para carear al imputado con los testigos y a estos entre sí y para acumular de oficio todos los medios de pruebas que sean conducentes.

ARTÍCULO 163.- Cumplidas las actuaciones señaladas en los artículos precedentes, el funcionario actuante enviará el sumario a la autoridad de Salud Pública, a los efectos que dicte la resolución condenatoria o absolutoria debidamente fundada.

ARTÍCULO 164.- El funcionario actuante que conozca de un sumario sanitario tendrá facultad para disponer la retención provisoria de las sustancias o especies que sirvan para configurar el cuerpo de la infracción y la suspensión de las actividades que se consideren constituyentes de infracción.



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

La resolución que se dicte en definitiva deberá señalar, cuando proceda, el término de estas medidas o su transformación en clausura o decomiso.

ARTÍCULO 165.- La resolución de la autoridad de Salud Pública, será notificada y cumplida en lo que corresponda por el agente que la autoridad de Salud Pública designe al efecto o la Policía.

ARTÍCULO 166.- Las multas aplicadas por la autoridad de Salud Pública ingresarán al Municipio de la jurisdicción en que se hubiere cometido la infracción en porcentaje que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 167.- Los infractores condenados a pagar multas deberán acreditar ante el funcionario que substancie el proceso, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que la aplique, el pago efectuado, salvo que interpongan el recurso de reposición o de apelación.

ARTÍCULO 168.- Si transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo anterior, el infractor no hubiera acreditado el pago de la multa, se hará pasible de un día de arresto por cada cien pesos de ella.

En cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el infractor quedará en libertad y del importe de la multa se descontará la parte proporcional equivalente a los días de arresto sufridos.

La autoridad de Salud Pública solicitará directamente de la Policía el auxilio de la fuerza pública, a objeto de hacer efectivo el arresto.

ARTÍCULO 169.- En los casos en que la resolución ordenare la clausura de una casa o local, agentes de la autoridad de Salud Pública, especialmente designados, procederán a colocar los respectivos sellos.

Si encontraren oposición recurrirán al auxilio de la fuerza pública en la repartición más próxima de la Policía, la que deberá prestársela sin más requisito que la exhibición de la resolución y verificación de sus calidades de agentes designados al efecto.

ARTÍCULO 170.- En los casos en que la resolución ordenare decomiso, se procederá al retiro de las sustancias, especies o elementos, debiendo procederse en la forma señalada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 171.- La clausura se hará efectiva junto con la notificación de la resolución que la imponga.

El decomiso, una vez ejecutoriada la resolución.

ARTÍCULO 172.- De las resoluciones dictadas por la autoridad de Salud Pública podrán deducirse los recursos de reposición y de apelación.

ARTÍCULO 173.- El recurso de reposición se deducirá ante la misma autoridad que dictó la resolución, por escrito y con nuevos fundamentos dentro del plazo de tres días hábiles, contados desde su notificación.

ARTÍCULO 174.- La autoridad de Salud Pública resolverá el recurso de reposición, sin substanciación alguna.

ARTÍCULO 175.- El recurso de apelación se interpondrá ante la Cámara en lo Criminal dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

la resolución, con el correspondiente comprobante de haberse hecho el depósito de multa en el caso que proceda o en su defecto el afianzamiento de la misma.

ARTÍCULO 176.- La Cámara en lo Criminal solo podrá decretar el alzamiento de la clausura en su sentencia definitiva.

En la misma ordenará la devolución de la multa o de las especies, sustancias o elementos retenidos, según corresponda.

Título III

Del registro a domicilio y a otros lugares cerrados

ARTÍCULO 177.- En caso de fundadas y vehementes sospechas de la existencia de una infracción a disposición de este Código en un domicilio o lugar cerrado, la autoridad de Salud Pública solicitará por escrito, del Juez competente, orden para proceder a su registro, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

La orden judicial señalará con precisión a los agentes encargados de la diligencia, el domicilio o lugar a registrar, las horas en que se pueda efectuar, el plazo de vigencia de ellas y la disponibilidad de la fuerza pública.

La petición al Juez y la diligencia correspondiente, se tramitarán en el carácter de confidencial.

ARTÍCULO 178.- La entrada y registro deberá hacerse cumpliéndose los siguientes requisitos:

- a) Se notificará al dueño, arrendatario o simple encargado del lugar, entregándose copia de la resolución que lo ordenare.
- b) Si no fuere habida alguna de las personas expresadas, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se halla en dicho lugar y si no se encontrase a nadie, se hará constar esta circunstancia ante dos vecinos hábiles a quienes se llamará a presenciar la diligencia.
- c) En el registro deberán evitarse las actuaciones inútiles, procurando no perjudicar, ni molestar al interesado más de lo estrictamente indispensable, a cuyo objeto se adoptarán las precauciones convenientes para no comprometer la reputación de aquél y se respetarán sus secretos en cuanto esta reserva no dañare a la investigación.
- d) El dueño, arrendatario o encargado del lugar, será invitado a presenciar las diligencias y si estuviera impedido o ausente, la invitación se hará a un miembro mayor de edad de la familia o en su defecto, a una persona de la casa o a un vecino, o como lo establece el Código de Procedimientos en lo Criminal.
- e) De cada actuación se levantará acta, la que deberá ser firmada por los agentes y por todas las demás personas, si no se opusieran.
- f) De los objetos que se recojan en los registros se formará inventario y se dará copias de él al interesado que la pidiere.

Disposiciones generales

ARTÍCULO 179.- Las disposiciones de este Código regirán en todo el territorio provincial a contar del día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 180.- Objeto cumplido.

ARTÍCULO 181.- Los Municipios, en el orden de salubridad tienen a su cargo velar por:



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

- a) La limpieza de los sitios públicos de tránsito, de tráfico de cualquier índole y de recreo.
- b) La limpieza interior y exterior de las construcciones y de los sitios baldíos públicos y privados, prohibiendo la existencia de basurales en ellos y la permanencia abierta de los últimos.
- c) La recolección y eliminación de las basuras y otros desechos de origen doméstico, comercial, industrial o agrícola, mediante su tratamiento higiénico que impida su acumulación y la permanencia de animales y de personas en el lugar cerrado en que se depositen.
- d) La instalación, conservación y mantenimiento de los cementerios.

ARTÍCULO 182.- Los municipios deben asegurar la existencia de servicios destinados a las siguientes atenciones a la población, sea por cuenta propia o de terceros:

- a) De extracción de basuras de las casas particulares y de los establecimientos públicos y privados.
- b) De la eliminación de las basuras.
- c) De mataderos, mercados y ferias.
- d) De retretes distribuidos adecuadamente en las ciudades.
- e) De recreación de la población, especialmente de plazas y juegos infantiles.
- f) De inhumación, exhumación y traslado de cadáveres.
- g) De inhumación de cadáveres de los indigentes.

ARTÍCULO 183.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del servicio técnico-administrativo competente, podrá supervisar el cumplimiento por parte de los Municipios de las obligaciones a que se refiere éste párrafo.

En caso de negligencias graves de un municipio en el cumplimiento de sus obligaciones de salubridad, el Poder Ejecutivo podrá disponer por períodos determinados, el cumplimiento de tales obligaciones por el servicio técnico-administrativo competente.

ARTÍCULO 184.- El Poder Ejecutivo y los municipios podrán celebrar convenios para la realización en conjunto de acciones de salubridad en los respectivos territorios jurisdiccionales de los últimos; fijándose en los mismos las proporciones a que se refieren los Artículos N° 149 y 165.

ARTÍCULO 185.- La autoridad de Salud Pública, es competente para conocer y resolver todas las cuestiones relativas a salubridad existentes en el territorio provincial, aun las que no se consideren específicamente en este Código.

ARTÍCULO 186.- Las reparticiones policiales de la Provincia deberán cooperar en el cumplimiento de las instrucciones u órdenes que imparta la autoridad de Salud Pública, de conformidad a las disposiciones de este Código y su reglamentación.

La Policía prestará la colaboración inmediata a la autoridad de Salud Pública, o a sus agentes en caso que éstos la requieran para efectuar acciones urgentes, preferentemente de control de enfermedades transmisibles, internación de enfermos mentales, control de alimentos y realización de tareas propias de campañas sanitarias.

ARTÍCULO 187.- La autoridad de Salud Pública podrá efectuar campañas sanitarias intensivas para eliminar focos o factores de propagación de



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

enfermedades, sin indemnización, en todo el territorio provincial o en sectores determinados.

El Poder Ejecutivo establecerá por decreto dichas campañas e indicará en cada caso los fines que se persiguen y los medios de que dispondrá la autoridad sanitaria para desarrollar las acciones procedentes.

En los períodos de campañas sanitarias, y dentro de horario diurno que fijará el Poder Ejecutivo, la autoridad sanitaria o sus agentes competentes quedan autorizados para inspeccionar y actuar en casas o locales cerrados, sean públicos o privados, específicamente a los fines de la campaña, no pudiendo sus propietarios o poseedores, arrendatarios o simples detentadores impedirlo.

En caso de oposición a la facultad señalada la autoridad de Salud Pública o sus agentes, podrán requerir directamente a la Policía el auxilio de la fuerza pública para cumplir con su labor.

ARTÍCULO 188.- En los casos de peligro de epidemia o de catástrofe, la autoridad de Salud Pública, podrá disponer del personal de su dependencia y de cualquier otra repartición para efectuar labores de Salud Pública, en los lugares que ella determine.

ARTÍCULO 189.- Créase la Estampilla de Salud Pública con la inscripción "Salud Pública", destinada al pago de los derechos hospitalarios establecidos en el art. 83 y de todos aquellos otros estatuidos en este Código y el pago de tasas por prestaciones sanitarias y a la percepción de las multas impuestas por este Código; autorizándose la emisión de las mismas por los valores que sean menester.

Sin perjuicio de lo precedente, la Secretaría de Salud Pública de la Provincia podrá establecer otros sistemas para la percepción de los fondos del cobro de aranceles que establezca.

ARTÍCULO 190.- El pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior se hará a la autoridad de Salud Pública dentro de los veinte días hábiles de notificado el deudor, transcurrido ese término sin que haga efectivo, será requerido por vía de apremio, sirviendo de suficiente título ejecutivo la resolución respectiva de dicha autoridad.

ARTÍCULO 191.- Los fondos obtenidos por la disposición precedente serán depositados en el Banco de San Juan, en una cuenta especial que se denominará "Fondo de Salud Pública-Código Sanitario" y serán invertidos por la autoridad de Salud Pública en las actividades destinadas a la promoción, protección o reparación de la salud, en la medida que se establezcan en las reglamentaciones respectivas.

ARTÍCULO 192.- La cuenta especial denominada "Fondo de Salud Pública-Código Sanitario-" creada por el Artículo 191 precedente será la receptora de los fondos a que se refiere el mismo y los artículos 83 y 84 la que deberá registrar la Contaduría General de la Provincia a sus efectos. Las contrataciones que se efectúen para el cumplimiento del destino de los fondos se ajustarán al régimen vigente para el Servicio de Salud Pública de la Provincia.

ARTÍCULO 193.- Podrán ser dedicadas a fines de investigación científica y estudios anátomo-patológicos, los cadáveres de personas cuyos deudos así lo autorizaren y los de personas fallecidas en establecimientos dependientes de la autoridad de Salud Pública no reclamadas dentro de un plazo prudencial, siempre que se cumplan los requisitos y disposiciones sanitarias indicadas en el



Cámara de Diputados

SAN JUAN

Continuación de la Ley N° 67-Q.-

reglamento respectivo, y que se haya practicado la inscripción del fallecimiento en la Oficina de Registro Civil correspondiente.

En los establecimientos asistenciales que cuenten con Servicio de Anatomía Patológica, deberá efectuarse la autopsia de las personas fallecidas, por causas naturales, durante su internación o al tiempo de su traslado, con el fin de establecer la certeza de los diagnósticos, los efectos del tratamiento, la causa determinante de la muerte y la eventual existencia de otras afecciones concomitantes.

Si el fallecimiento hubiere ocurrido por causa de muerte no natural o violenta, no podrán efectuarse ni la disección ni la autopsia prevista en los párrafos precedentes, a excepción, en el último supuesto, que su ejecución fuere dispuesta por autoridad competente.

ARTÍCULO 194.- Objeto cumplido.

ARTÍCULO 195.- La autoridad de Salud Pública, queda exenta de toda contribución o impuesto en sus actuaciones administrativas o judiciales.

Artículos transitorios

ARTÍCULO 196.- Los establecimientos que atienden a menores comprendidos en el párrafo II de la presente ley y que dependan actualmente de la autoridad del “Servicio Provincial de Salud y de la Dirección General de Escuelas, pasarán a depender de la Dirección de Protección al Menor.

ARTÍCULO 197.- Las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Higiene y Asistencia Médico-Social de la H. Cámara de Representantes, deberán elevar al H. Cuerpo, un proyecto de ley que contemple integralmente la situación de los Botiquines actualmente instalados en la provincia. Intertanto los botiquines gozarán de todas las garantías necesarias conforme a las disposiciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 198.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.